

Comunicazione Organizzativa di Gruppo n.73/AD del 17 novembre 2021 **“Procedura per la Gestione delle Segnalazioni”**

Con la presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo si aggiorna la procedura per la Gestione delle Segnalazioni, come da nuovo testo approvato dal CdA di FS SpA nella seduta del 6 ottobre 2021.

La procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni riguardanti FS SpA inviate da Terzi o da Persone del Gruppo FS Italiane, anche in attuazione della legge 30 novembre 2017, n. 179 a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (cd. legge sul *whistleblowing*).

Le Società controllate dirette ed indirette, italiane ed estere, sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo, con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, provvedendo a declinarne i contenuti nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie Comunicazioni Organizzative in materia.

Le Società estere recepiscono i principi disciplinati compatibilmente ed in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno e il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, così come previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo aggiorna e sostituisce la CO/G n.34/AD del 24 settembre 2019.

Firmato
Luigi Ferraris



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



INDICE

1. PREMESSA E OBIETTIVI	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3. DEFINIZIONI	4
4. TUTELA DEL SEGNALENTE	6
5. GARANZIE DI RISERVATEZZA.....	6
6. MODALITÀ OPERATIVE	7
6.1. Ricezione.....	7
6.2. Verifica preliminare	9
6.3. Istruttoria	11
6.3.1. Requisiti dell'istruttoria	11
6.3.2. Esecuzione dell'istruttoria	11
6.3.3. Segnalazioni pervenute a FS SpA concernenti Società controllate	14
7. SEGNALAZIONI RELATIVE A FATTI RILEVANTI.....	14
8. SEGNALAZIONI RELATIVE A ESPONENTI APICALI	15
8.1 Segnalazioni su fatti riferiti a membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza di FS SpA.....	15
8.2 Segnalazioni su fatti riferiti a primi riporti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato di FS SpA, a membri del Comitato Etico, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, al Chief Audit Officer, al Data Protection Officer, al Segretario del Consiglio di Amministrazione.....	15
9. MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE.....	16
10. REPORTING	16
11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI.....	17
12. CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TRACCIABILITÀ..	18
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA.....	18
14. EFFICACIA, RECEPIMENTO E DIFFUSIONE.....	19



1. PREMESSA E OBIETTIVI

Il Codice Etico del Gruppo FS Italiane (che impegna gli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori) prevede l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni illecito, irregolarità o comportamento comunque contrario ai principi del Codice di cui si abbia notizia nell'ambito delle attività del Gruppo.

La presente procedura (di seguito la "Procedura") regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) riguardanti Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito "FS SpA") inviate da Terzi o da Persone del Gruppo FS Italiane.

La Procedura è anche finalizzata a dare attuazione alla legge 30 novembre 2017, n. 179 a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti. La citata legge ha previsto, nell'ambito del settore privato, la disciplina del cd. *whistleblowing* modificando in tal senso il D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità "amministrativa" degli enti (di seguito "Decreto 231").

Il Gruppo FS Italiane mette a disposizione una pluralità di canali di trasmissione delle segnalazioni anche in forma anonima, e auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del segnalante, perché in questo modo è più agevole verificare i fatti segnalati, ed è possibile garantire la tutela del segnalante ed informarlo sugli esiti degli accertamenti svolti.

A tal fine, il Gruppo FS Italiane assicura la riservatezza della identità del segnalante, e vieta ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione.

Il Gruppo FS Italiane adotta inoltre le misure volte a tutelare i diritti dei soggetti segnalati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura (i) individua i ruoli, le responsabilità e le modalità operative del processo di gestione delle Segnalazioni relative all'attività e all'organizzazione di FS SpA, e (ii) regola il processo di trasmissione alle Società controllate del Gruppo FS Italiane, nel caso in cui Segnalazioni ad esse relative pervengano a FS SpA.

3. DEFINIZIONI

SEGNALAZIONE: qualsiasi comunicazione, proveniente da chiunque¹, con le modalità indicate nella Procedura, avente ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), già accaduti o che molto verosimilmente potrebbero accadere, riferibili a Persone del Gruppo FS Italiane o a Terzi (per le definizioni vedi nota 1) che possano integrare illeciti, irregolarità o comunque condotte A) poste in essere in violazione: i) del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o dell'Anti Bribery&Corruption management system (di seguito "ABC system"); ii) del Codice Etico; iii) di leggi o regolamenti o normative interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo,

¹ In particolare, possono effettuare una segnalazione (fermi gli eventuali obblighi derivanti dalla legge per ciascuno come singolo e come componente di un organo collegiale):

- "Persone del Gruppo FS Italiane": i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, quadri, impiegati, operai, inclusi stagisti e somministrati), e i componenti degli Organi di amministrazione e controllo;
- i "Terzi": le persone che, a diverso titolo, intrattengono/hanno intrattenuto o intendono/hanno inteso intrattenere rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS Italiane, ad esempio (i) consulenti, agenti, intermediari, (ii) fornitori, business partners, appaltatori e subappaltatori, (iii) soci, amministratori, rappresentanti, componenti di organi di controllo interno, collaboratori a vario titolo, dipendenti di organizzazioni che sono/sono stati o intendevano/intendono essere in rapporti d'affari con il Gruppo FS Italiane, (v) ex dipendenti.



in tema di corruzione, antitrust, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frodi sul patrimonio aziendale e/o sull'informativa societaria, salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, tutela della privacy, sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne) o di provvedimenti delle autorità, e/o B) in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS Italiane.

Le garanzie e le tutele previste dalla Procedura sono applicabili con riguardo alle comunicazioni di fatti di cui il segnalante abbia conoscenza diretta, avendo lo stesso segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della comunicazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non devono essere segnalate in applicazione della Procedura anomalie, carenze o irregolarità rilevate nell'ambito dei controlli interni di primo, secondo e terzo livello effettuati secondo la vigente normativa aziendale.

Restano escluse dall'ambito di applicazione della Procedura le comunicazioni/doglianze/rivendicazioni/istanze aventi ad oggetto tematiche differenti da quelle delle Segnalazioni. La segnalazione non deve, inoltre, riguardare rimostranze di carattere personale (si veda di seguito la definizione di "Segnalazione Fuori Ambito/Lamentela").

SEGNALAZIONE CIRCOSTANZIATA: segnalazione in cui la narrazione dei fatti/circostanze (ad esempio periodo di riferimento, luogo, valore, cause e finalità, elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività, Società/aree/altre persone coinvolte o informate sui fatti/strutture/enti interessati, anomalie sul sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere fatti, precisi e concordanti, e situazioni relazionandoli a contesti determinati nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

SEGNALAZIONE NON VERIFICABILE: segnalazione per la quale non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione in ambito aziendale, compiere verifiche finalizzate ad accertarne la veridicità.

SEGNALAZIONE ANONIMA: segnalazione senza identificazione del soggetto segnalante, trasmessa tramite i canali previsti dalla Procedura. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate, prive di manifesta portata strumentale ed emulativa ovvero di contenuti diffamatori o calunniosi.

SEGNALAZIONE FUORI AMBITO/LAMENTELA: comunicazione esclusa dall'ambito di applicazione della Procedura in quanto avente ad oggetto tematiche estranee ad una segnalazione come definita nella Procedura o rimostranze di carattere personale, quali ad esempio: comunicazioni o reclami relativi ad attività di natura commerciale, comunicazioni aventi ad oggetto un fatto, quale un trattamento verso la propria persona, relativo al rapporto del singolo con l'azienda. Tali comunicazioni non costituiscono una segnalazione ai sensi della Procedura e devono essere indirizzate alle competenti funzioni aziendali (ad es. risorse umane; Società operative competenti; ecc.).



SEGNALAZIONE EFFETTUATA CON DOLO O COLPA GRAVE: segnalazione che si riveli infondata, ed effettuata senza che l'autore della segnalazione, consapevolmente o per colpa grave, avesse fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione.

COMITATO ETICO: organismo interfunzionale interno a FS SpA formato dai componenti nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Etico ha, tra gli altri, il compito di esaminare le segnalazioni e le notizie ricevute, attraverso i canali di comunicazione definiti, promuovendo le verifiche più opportune in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia.

ORGANISMO DI VIGILANZA: organismo deputato a vigilare sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello 231 adottato dalla Società, di promuoverne l'aggiornamento nonché deputato a ricevere le segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto 231 o di violazioni del Modello 231.

RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: struttura della funzione AUDIT che supporta il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza nell'istruttoria delle segnalazioni ricevute e cura lo svolgimento dei relativi accertamenti e verifiche.

4. TUTELA DEL SEGNALANTE

Nel rispetto delle previsioni di legge FS SpA:

- (i) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione;
- (ii) vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato al Gruppo FS Italiane.

Le tutele sopra descritte sono garantite ai segnalanti anche nel caso in cui la segnalazione non si sia poi rivelata fondata, oltre che al personale che ha collaborato alle attività di accertamento sui fatti segnalati.

Per assicurare che non siano poste in essere ritorsioni nei confronti del segnalante anche a distanza di tempo dalla segnalazione, per i dipendenti del Gruppo FS Italiane viene attivato da parte del Comitato Etico/Organismo di Vigilanza un monitoraggio della situazione lavorativa del segnalante per un periodo di due anni dalla data della segnalazione.

5. GARANZIE DI RISERVATEZZA

I componenti del Comitato Etico, dell'Organismo di Vigilanza e le Persone del Gruppo FS Italiane a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della Segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza sull'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della segnalazione, nonché all'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, deve seguire rigorosamente il criterio "*need to know*".



La violazione dell'obbligo di riservatezza relativamente al segnalante e ai soggetti e/o ai fatti indicati nelle segnalazioni in violazione di quanto previsto dalla legge e/o dalla Procedura costituisce illecito disciplinare secondo quanto previsto al successivo paragrafo 11.

Nell'ambito della propria *mission*, CORPORATE AFFAIRS, LEGAL AFFAIRS e AUDIT (di seguito "Audit") possono acquisire le segnalazioni pervenute al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza, su richiesta motivata e previa autorizzazione degli stessi.

Tutte le segnalazioni ricevute, attraverso i canali di comunicazione indicati nel successivo paragrafo 6.1, sono registrate in una piattaforma informatica che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, adeguate misure di sicurezza delle informazioni e supporta l'intero processo di gestione delle segnalazioni.

La piattaforma consente di: (i) separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima; (ii) mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa, consentendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati; (iii) adottare protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per il contenuto della segnalazione e dell'eventuale documentazione allegata; (iv) interagire con il segnalante, garantendone l'anonimato.

Qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività istruttorie il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza può accedere all'identità del segnalante.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1. Ricezione

Le segnalazioni sono indirizzate al Comitato Etico di FS SpA e/o all'Organismo di Vigilanza di FS SpA.

In particolare, le segnalazioni relative a violazione o tentata elusione del Modello 231 di FS SpA e/o delle procedure che ne costituiscono attuazione o a violazione del Codice Etico che hanno o potrebbero avere rilievo ai sensi del Decreto 231 devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza di FS SpA (che provvede alla relativa gestione) secondo i canali informativi dedicati istituiti ai sensi del Modello 231 di FS SpA.

Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, FS SpA mette a disposizione idonei canali di trasmissione e, in particolare:

- *piattaforma informatica*: accessibile dal sito internet di FS SpA - www.fsitaliane.it - o tramite la intranet aziendale². Tale canale è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a garantire immediatamente, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni;

² Per l'invio di segnalazioni tramite la piattaforma sono disponibili informazioni e istruzioni sul sito internet e sulla intranet aziendale.



- *posta ordinaria* indirizzo: FS SpA, Segreteria Tecnica Comitato Etico presso AUDIT di FS SpA - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma ovvero Organismo di Vigilanza c/o AUDIT di FS SpA - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma)³;
- *posta elettronica* (indirizzo di posta elettronica: comitatoetico@fsitaliane.it ovvero Segnalazioni.231@fsitaliane.it);
- *verbalmente*, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante, in apposita audizione, al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza di FS SpA, riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante.

La gestione dei suddetti canali di comunicazione è curata dalla Segreteria del Comitato Etico/dell'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni aziendali competenti in materia di comunicazione interna ed esterna e di sistemi informativi.

Chiunque riceva una segnalazione, rientrando nell'ambito di applicazione della Procedura, deve trasmetterla tempestivamente, in originale con gli eventuali allegati, al Comitato Etico e/o all'Organismo di Vigilanza tramite posta ordinaria o posta interna con plico chiuso riservato al destinatario, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e la reputazione dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza garantiscono l'inoltro reciproco delle segnalazioni ricevute a seconda della competenza. In particolare, il Comitato Etico trasmette all'Organismo di Vigilanza di FS SpA tutte le segnalazioni ricevute relative a FS SpA, anche se coinvolta unitamente ad altre Società del Gruppo, affinché l'Organismo di Vigilanza a proprio insindacabile giudizio possa valutarne la potenziale rilevanza ai sensi del Decreto 231 e, di conseguenza, decidere la relativa competenza alla gestione.

Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato Etico, dell'Organismo di Vigilanza o dell'Audit si trovi in situazioni di conflitto di interessi⁴, questi è tenuto a dichiararlo e ad astenersi da qualsiasi attività e decisione connessa alla gestione della segnalazione ricevuta.

Il segnalante deve fornire tempestivamente ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine, la segnalazione, salve le descritte modalità di sua presentazione, deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione⁵;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

³ Al riguardo, per poter garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, è opportuno che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

(I) la prima con i dati identificativi del segnalante;

(II) la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Confidenziale al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza di FS SpA".

⁴ Ad esempio, la segnalazione riguarda direttamente o indirettamente uno dei componenti del Comitato Etico o dell'Organismo di Vigilanza, o proviene da un soggetto legato al componente da un rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale, ecc.

⁵ Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, se recapitate tramite le modalità descritte nella presente procedura, verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati.



- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (ad es. presentazione di denunce/querele/esposti ad autorità esterne).

6.2. Verifica preliminare

L'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le segnalazioni da trattare in applicazione della Procedura, nonché valutare, anche tramite eventuali analisi documentali, la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di istruttoria.

Alla ricezione di una comunicazione attraverso i canali di cui al precedente paragrafo 6.1, viene assegnato alla stessa un numero identificativo e la comunicazione viene archiviata in formato elettronico nella piattaforma dedicata e in formato cartaceo (in caso di segnalazioni pervenute in forma cartacea) nell'apposito archivio, provvedendo all'apertura del relativo fascicolo o all'inserimento in un fascicolo aperto⁶.

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza esamina le comunicazioni ricevute per identificare quelle rientranti nell'ambito di applicazione della Procedura.

Le comunicazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente procedura (Segnalazione Fuori Ambito/Lamentela) sono trasmesse alle funzioni aziendali competenti a riceverle e trattarle sulla base della normativa interna ed esterna di riferimento.

Nell'ambito delle comunicazioni rientranti nell'ambito di applicazione della Procedura, il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza, previo coordinamento, individuano le segnalazioni di rispettiva competenza, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza (i) riceve dal Comitato Etico tutte le Segnalazioni pervenute relative a FS SpA e (ii) a proprio insindacabile giudizio valuta la potenziale rilevanza delle segnalazioni ai sensi del Decreto 231 e, di conseguenza, decide la relativa competenza alla gestione.

In caso di segnalazioni nominative (in cui il segnalante abbia indicato le proprie generalità) il segnalante è informato, attraverso i previsti canali comunicativi, della ricezione e presa in carico della segnalazione da parte del competente organo.

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza informa il segnalato dell'esistenza e del contenuto della segnalazione. Se il segnalato lo richiede, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza trasmette allo stesso copia della segnalazione, ad eccezione del nominativo del segnalante, che non potrà in ogni caso essere reso noto al segnalato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Previa valutazione, l'informativa al segnalato (come anche la trasmissione di copia della segnalazione) può essere (i) ritardata (ad esempio per il tempo necessario ad escludere il rischio di compromissione degli accertamenti da svolgere/in corso), (ii) non effettuata in tutto o in parte (ad esempio qualora sia ragionevole ritenere che, ricevendo l'informativa o la copia della segnalazione, il segnalato possa

⁶ Un fascicolo di segnalazioni può contenere una sola segnalazione o più segnalazioni attinenti ai medesimi fatti.



risalire all'identità del segnalante, oppure qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità).

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza svolge una verifica preliminare su base documentale delle segnalazioni di rispettiva competenza al fine di valutare:

- i) se la segnalazione riguardi una o più Società del Gruppo, ai fini della trasmissione della stessa rispettivamente al Comitato Etico e/o all'Organismo di Vigilanza della Società interessata;
- ii) per le segnalazioni che riguardano FS SpA - anche unitamente ad altre Società del Gruppo: a) la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di istruttoria; b) la sussistenza di evidenti o potenziali risvolti disciplinari, ai fini dell'immediato interessamento di CORPORATE AFFAIRS - SO LEGALE LAVORO; c) la sussistenza dell'eventuale esigenza di interessare con urgenza le funzioni aziendali competenti alla gestione di determinati rischi o criticità (ad esempio in materia di *security*)

Per lo svolgimento della verifica preliminare il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto della SO RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI dell'AUDIT.

Archiviazione

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza, per le segnalazioni di competenza, archivia le segnalazioni:

- che non costituiscono una Segnalazione Circostanziata;
- palesemente infondate;
- contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- non verificabili.

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza, per le segnalazioni di competenza, previo parere di LEGAL AFFAIRS può astenersi dal trattare le Segnalazioni relative (i) a fatti per i quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (ad es. autorità giudiziarie o amministrative) e (ii) a fatti già noti ed oggetto di pre-contenzioso o di contenzioso pendente tra FS SpA e Terzi o personale del Gruppo FS Italiane.

Le segnalazioni inviate da personale di FS SpA archiviate in quanto palesemente infondate sono trasmesse, per il tramite della Segreteria Tecnica del Comitato Etico/dell'Organismo di Vigilanza, a CORPORATE AFFAIRS per la valutazione, con le altre strutture aziendali competenti, della sussistenza dei presupposti secondo legge, normativa interna e contratto di lavoro ai fini dell'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare o altra iniziativa nei confronti del segnalante stesso (cfr. infra paragrafo 11).

Tra le Segnalazioni Circostanziate il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, identificano quelle per le quali, con gli strumenti di indagine a disposizione dell'azienda, l'avvio della successiva fase di istruttoria di cui al paragrafo 6.3 sia valutato non idoneo ad ottenere riscontri sui fatti segnalati (Segnalazioni Circostanziate Non Verificabili).



Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza archiviano, inoltre, le Segnalazioni Circostanziate per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria di cui al paragrafo 6.3.

Le segnalazioni vengono archiviate unitamente ad una nota esplicativa delle relative ragioni e viene dato in merito riscontro al segnalante che abbia fornito le proprie generalità dal Comitato Etico/dall'Organismo di Vigilanza attraverso i previsti canali comunicativi.

Avvio della fase istruttoria

Per le altre Segnalazioni Circostanziate il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza avvia la fase di istruttoria di cui al successivo paragrafo 6.3.

6.3. Istruttoria

6.3.1. Requisiti dell'istruttoria

L'obiettivo delle attività di istruttoria sulle segnalazioni è di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione, ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione.

L'istruttoria ha l'obiettivo di ricostruire, sulla base della documentazione ufficiale e delle informazioni rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti.

L'istruttoria deve concludersi in un tempo congruo.

Non possono rientrare nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto riservate alle esclusive prerogative di queste ultime.

Le istruttorie sono svolte, su richiesta e con il coordinamento del Comitato Etico/dell'Organismo di Vigilanza in base alla rispettiva competenza, dalla SO RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA E GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI della funzione AUDIT o, con riferimento alle segnalazioni pervenute a FS concernenti Società controllate, da queste ultime (cfr. successivo paragrafo 6.3.3). Per lo svolgimento delle istruttorie la funzione AUDIT può avvalersi delle competenti strutture specialistiche di FS in possesso degli strumenti conoscitivi, valutativi e di contesto idonei a riscontrare in concreto la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

L'Organismo di Vigilanza con atto motivato può avvalersi di consulenti esterni, anche in deroga alle procedure aziendali ordinarie.

6.3.2. Esecuzione dell'istruttoria

A valle della verifica preliminare di cui al precedente paragrafo 6.2, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, richiedono alla SO RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA E GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI della funzione AUDIT lo svolgimento dell'istruttoria, che la cura in coordinamento con l'organo richiedente, anche acquisendo gli elementi informativi necessari dalle strutture interessate e mantenendo il massimo riserbo sulle informazioni



acquisite. Restano salve le prerogative di CORPORATE AFFAIRS ai fini disciplinari e le relative procedure vigenti.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo esemplificativo, a:

- dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (ad es. estrazioni da sistemi aziendali SAP e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- banche dati esterne (ad es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

Al fine di acquisire elementi informativi, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza hanno facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del segnalante, del segnalato (che, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di essere audito), e/o di altri soggetti (citati o meno nella segnalazione) ritenuti informati dei fatti o in grado di contribuire agli accertamenti e alle analisi da svolgere, nonché di richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti.

È fatta salva la facoltà del segnalante di fornire al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza informazioni e/o documentazione integrativa rispetto a quella fornita all'atto della Segnalazione ovvero di richiedere un'audizione, mediante i canali di comunicazione predisposti e sino alla comunicazione degli esiti dell'istruttoria svolta.

A conclusione dell'istruttoria, AUDIT invia al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza, in base alla rispettiva competenza, una relazione conclusiva, che riporta:

- le attività istruttorie svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della segnalazione;
- una valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti con eventuali indicazioni in merito all'adozione, da parte del competente *management* - che viene informato sugli esiti dell'istruttoria - delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione.

L'eventuale trasmissione per la Società della segnalazione all'autorità giudiziaria è di competenza di LEGAL AFFAIRS, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8 per le Segnalazioni relative a Esponenti Apicali.

Qualora nel corso o all'esito dell'istruttoria svolta dal Comitato Etico emerga che i fatti riscontrati possano assumere rilevanza anche ai fini di possibili violazioni o tentata elusione del Modello 231 di FS SpA ovvero di possibile violazione del Codice Etico con potenziale rilievo ai sensi del Decreto 231, la relazione delle attività istruttorie, corredata della relativa documentazione, è trasmessa tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di FS SpA.

Qualora nel corso o all'esito dell'istruttoria emerga che i fatti oggetto di accertamento possano assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare o in ogni caso in cui vi siano profili giuslavoristici, è necessario il tempestivo coinvolgimento di CORPORATE AFFAIRS che - avvalendosi della S.O. LEGALE LAVORO - valuterà le più opportune iniziative sotto il profilo istruttorio, anche



eventualmente attivando una Commissione d'inchiesta nei casi di particolare complessità⁷. In questo caso, la relazione conclusiva contenente gli esiti delle attività istruttorie è inviata anche al Chief Corporate Affairs Officer.

Analogamente, qualora dall'istruttoria emergano possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, le risultanze della stessa sono trasmesse a LEGAL AFFAIRS per le valutazioni di competenza.

Le attività istruttorie afferenti a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche autorità (ad esempio, autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, organi amministrativi ed authority indipendenti investiti di funzioni di vigilanza e controllo), nonché la trasmissione alle medesime autorità di rapporti o relazioni di audit, sono sottoposte alla preliminare valutazione di LEGAL AFFAIRS al fine di verificarne la compatibilità con le attività di indagine e/o le eventuali cautele da adottare, d'intesa con CORPORATE AFFAIRS laddove tali fatti possano assumere rilevanza anche sotto il profilo disciplinare. Il Presidente e l'Amministratore Delegato di FS sono informati in merito agli esiti degli orientamenti assunti.

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza esaminano le risultanze delle attività istruttorie svolte dalla funzione AUDIT, valutando la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti.

Su valutazione del Comitato Etico/dell'Organismo di Vigilanza, l'AUDIT di FS SpA, fermo restando quanto previsto dalle Linee di indirizzo sull'attività di Internal Audit, attiva audit c.d. "spot" sui fatti segnalati, per il cui svolgimento trovano applicazione le disposizioni aziendali in materia.

Chiusura della pratica

Al termine dell'istruttoria (o delle verifiche di audit) sulla segnalazione, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza deliberano la chiusura della relativa pratica⁸. La relazione conclusiva dell'istruttoria svolta (che non contiene riferimenti all'identità del segnalante) è trasmessa ai responsabili apicali delle aree aziendali interessate dai fatti segnalati. La medesima relazione è trasmessa al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, alle Funzioni CORPORATE AFFAIRS e LEGAL AFFAIRS di FS. Nel caso in cui emerga la necessità di azioni correttive si rinvia al successivo paragrafo 9.

Il segnalato ha diritto di essere informato dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione, l'informativa al segnalato può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte (ad esempio qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del segnalante tutelata secondo legge).

In caso di segnalazioni nominative il segnalante è informato, attraverso i previsti canali comunicativi, della avvenuta conclusione delle verifiche svolte e dei relativi esiti, nella misura in cui tali informazioni non possano pregiudicare i legittimi interessi di FS SpA o le eventuali azioni di competenza di pubbliche autorità né pregiudicare indebitamente i diritti del segnalato.

Dopo la chiusura, le segnalazioni relative a FS SpA di rilievo ai fini dell'ABC *system* sono trasmesse, unitamente alla relativa documentazione istruttoria, all'Unità Anti-Corruption di FS SpA, ai fini delle

⁷ L'istituzione della Commissione di Inchiesta è di competenza di CORPORATE AFFAIRS, che ne valuterà l'attivazione sulla base dei contenuti della segnalazione e/o delle prime risultanze delle attività istruttorie.

⁸ La delibera di chiusura può qualificare la segnalazione come: "Chiusa Non fondata", "Chiusa Non fondata con azioni", "Chiusa Parzialmente fondata con azioni", "Chiusa Fondata con azioni".



analisi volte alla strutturazione di eventuali ulteriori presidi di prevenzione e/o ad adeguamenti dell'ABC *system*, conformemente a quanto previsto dallo stesso ABC *system*.

6.3.3. Segnalazioni pervenute a FS SpA concernenti Società controllate

Nel caso di segnalazioni che riguardino esclusivamente una o più Società Controllate pervenute al Comitato Etico di FS SpA, quest'ultimo provvede - nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative delle Società controllate - a trasmetterle ai rispettivi Comitati Etici, con richiesta di verifica e riscontro sulle iniziative intraprese/da intraprendere e sui relativi esiti.

I Comitati Etici delle Società Controllate, una volta ricevuta la segnalazione, ne assicurano il tempestivo esame anche per valutare la sussistenza di evidenti o potenziali risvolti disciplinari, ai fini dell'immediato interessamento della struttura Risorse Umane di Società, nonché l'avvio delle relative attività istruttorie.

Il riscontro fornito dalla Controllata circa gli esiti delle verifiche preliminari o delle istruttorie svolte - che devono rispondere ai requisiti di cui al paragrafo 6.3.1 - contiene una valutazione complessiva conclusiva sui fatti oggetto di segnalazione, anche in merito alla ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati, unitamente alla rappresentazione delle attività svolte, dei relativi esiti e delle conseguenti eventuali iniziative intraprese/da intraprendere.

Nel rispetto dell'autonomia delle Società Controllate, il Comitato Etico di FS SpA verifica la non manifesta infondatezza degli esiti delle iniziative assunte e comunicate dalla Controllata, svolgendo una verifica documentale e di non manifesta irragionevolezza al fine di individuare eventuali ulteriori necessità di approfondimento.

In caso di segnalazioni attinenti a una o più Società Controllate, il Comitato Etico di FS SpA può altresì decidere di effettuare autonomamente le relative verifiche, con esclusione delle tematiche attinenti, direttamente o indirettamente, alla sicurezza di esercizio in quanto prerogativa esclusiva delle Società stesse. Su valutazione del Comitato, l'AUDIT di FS SpA, fermo restando quanto previsto dalle Linee di indirizzo sull'attività di Internal Audit, attiva audit c.d. "spot" sui fatti segnalati, per il cui svolgimento trovano applicazione le disposizioni aziendali in materia.

Nel caso di segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza di FS SpA che riguardino una o più Società Controllate, l'Organismo di Vigilanza trasmette la segnalazione all'Organismo di Vigilanza della Controllata per il seguito di competenza.

7. SEGNALAZIONI RELATIVE A FATTI RILEVANTI

Per segnalazione relative a fatti rilevanti si intende quella che, ad esito della verifica preliminare, riguarda anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi:

- per la quale sia stimabile un impatto quali-quantitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria) e/o
- che il Comitato Etico/Organismo di Vigilanza ritenga possa avere un impatto significativo sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

La significatività dell'impatto sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo viene valutata dal Comitato Etico/Organismo di Vigilanza con ADMINISTRATION, PLANNING & CONTROL.



In tali casi il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di FS SpA, comunicando che saranno forniti aggiornamenti sugli esiti delle verifiche svolte.

Nel caso di segnalazione relativa a fatti rilevanti riguardante una Società Controllata, ferme le necessarie cautele in tema di conflitti di interesse, il Comitato Etico invia la Segnalazione al Comitato Etico della Società Controllata per la relativa istruttoria (cfr. precedente paragrafo 6.3.3) e provvede ad informare il Presidente e l'Amministratore Delegato della Controllata, anche ai fini della successiva comunicazione agli organi di Controllo/Vigilanza della stessa. Nell'ipotesi in cui l'Amministratore Delegato e/o il Presidente della Società Controllata siano segnalati, gli stessi sono esclusi dall'informativa e il Comitato Etico di FS SpA provvede ad informare il Collegio Sindacale della Controllata.

8. SEGNALAZIONI RELATIVE A ESPONENTI APICALI

8.1 Segnalazioni su fatti riferiti a membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza di FS SpA

Ferme restando le altre previsioni della Procedura non superate/in conflitto con quanto disposto nel presente paragrafo, l'Organismo di Vigilanza di FS SpA (senza interessamento del Comitato Etico) gestisce le segnalazioni:

- su fatti riferiti a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di FS SpA, informando il Collegio Sindacale sulle attività istruttorie in corso ed acquisendo dal medesimo Collegio indicazioni, orientamenti e valutazioni;
- su fatti riferiti a uno o più membri del Collegio Sindacale di FS SpA.

L'Organismo di Vigilanza (che ha sempre facoltà di avvalersi con atto motivato di consulenti esterni, anche in deroga alle procedure aziendali ordinarie) informa tempestivamente della ricezione della segnalazione il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (con esclusione dei soggetti segnalati, fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.2 settimo capoverso della Procedura), e a conclusione dell'istruttoria trasmette ai medesimi organi collegiali (sempre con esclusione dei soggetti segnalati) una relazione con l'analisi dei fatti e la loro valutazione.

Il Collegio Sindacale (anche avvalendosi di consulenti esterni, ove ritenuto necessario od opportuno dal medesimo Collegio) gestisce le segnalazioni su fatti riferiti a uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, informando tempestivamente della ricezione della segnalazione il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza (con esclusione dei soggetti segnalati, fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.2 settimo capoverso della Procedura), e a conclusione dell'istruttoria trasmette ai medesimi organi collegiali (sempre con esclusione dei soggetti segnalati) una relazione con l'analisi dei fatti e la loro valutazione.

8.2 Segnalazioni su fatti riferiti a primi riporti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato di FS SpA, a membri del Comitato Etico, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, al Chief Audit Officer, al Data Protection Officer, al Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Ferme restando le altre previsioni della Procedura non superate/in conflitto con quanto disposto nel presente paragrafo, le segnalazioni su fatti riferiti ai ruoli aziendali elencati sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza, che valuta preliminarmente se i fatti segnalati hanno rilevanza



esclusivamente rispetto ai principi del Codice Etico ovvero se presentano profili di potenziale rilievo 231. In parallelo, il Presidente e l'Amministratore Delegato sono informati della segnalazione pervenuta.

Nel primo caso, la segnalazione è trasmessa al Presidente e all'Amministratore Delegato, che si avvalgono dell'AUDIT per lo svolgimento delle attività istruttorie. Nel caso in cui il segnalato sia il Chief Audit Officer, le attività istruttorie sono affidate a un consulente esterno.

Nel caso in cui la segnalazione presenti profili di potenziale rilievo 231, la stessa è gestita direttamente dall'Organismo di Vigilanza di FS SpA, senza interessamento del Comitato Etico. Le attività istruttorie sono svolte dall'AUDIT. Nel caso in cui il segnalato sia il Chief Audit Officer, si procede come sopra indicato. A conclusione delle attività istruttorie, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Presidente e all'Amministratore Delegato una relazione con l'analisi dei fatti e la loro valutazione.

Qualora risulti fondata una segnalazione su fatti riferiti a membri del Comitato Etico, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, al Chief Audit Officer, al Data Protection Officer, al Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito agli esiti degli accertamenti svolti e alle determinazioni che si intendono adottare.

9. MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE

Se dalle fasi dell'istruttoria emergono azioni correttive anche in merito al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi⁹ (cfr. precedente par. 6.3.2), è responsabilità del *management* delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate.

Per la definizione da parte del competente *management* del piano delle azioni correttive da implementare, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza, tramite AUDIT, trasmette l'elenco delle raccomandazioni emerse dalle attività di istruttoria, senza riferimento all'identità del segnalante (né all'identità del segnalato o alle circostanze specifiche della segnalazione, se non necessario).

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, ne monitora, attraverso AUDIT¹⁰, lo stato di attuazione fornendone informativa nella reportistica.

La SO RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI in ambito AUDIT invia al competente *management* la richiesta di aggiornamento dello stato di attuazione delle azioni correttive con cadenza almeno trimestrale (a seconda della tipologia/entità delle azioni correttive).

10. REPORTING

Il Comitato Etico, con riguardo alle segnalazioni gestite dal medesimo Comitato, assicura la predisposizione dei flussi di reporting periodici attraverso report semestrali di dettaglio per le segnalazioni concernenti FS SpA contenenti le segnalazioni ricevute e quelle "archivate" e "chiusure" pervenute nello stesso semestre e/o rivenienti dai periodi precedenti, in cui viene fornito anche il dettaglio dello status delle azioni correttive emerse a fronte degli accertamenti svolti, ivi incluse

⁹ Si evidenzia che le azioni correttive emerse a seguito di segnalazioni possono riguardare, oltre al miglioramento del sistema di controllo interno, azioni gestionali/disciplinari verso i dipendenti e/o azioni legali nei confronti dei terzi.

¹⁰ Per gli audit "spot" svolti dall'Audit, l'attività di monitoraggio delle azioni correttive è curata dall'Audit stesso.



eventuali iniziative disciplinari e conseguenti provvedimenti assunti¹¹. Nel report non sono contenuti riferimenti all'identità del segnalato, del segnalante e all'oggetto specifico della segnalazione.

Con riferimento alle segnalazioni relative a Società controllate pervenute e gestite nel periodo di riferimento, il Comitato Etico predispone un report di tipo meramente statistico.

Il Comitato Etico trasmette i report:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione di FS SpA;
- all'Amministratore Delegato di FS SpA;
- al Collegio Sindacale di FS SpA;
- all'Organismo di Vigilanza di FS SpA;
- all'Unità Anti-Corruption di FS SpA, per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza assicura la predisposizione di analoghi flussi di reporting semestrali sulle segnalazioni gestite dal medesimo Organismo, da trasmettere ai medesimi destinatari oltre che al Comitato Etico.

11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI

In osservanza di quanto previsto dalla legge n. 179/2017 in merito all'adozione di un sistema disciplinare in tema di segnalazioni, qualora a seguito di attività di verifica di segnalazioni condotte ai sensi della Procedura, dovessero emergere profili di responsabilità disciplinarmente rilevante a carico di personale di FS SpA, la competente struttura di CORPORATE AFFAIRS valuterà l'avvio del relativo iter disciplinare ai sensi della vigente normativa in materia. Nell'ambito dei procedimenti disciplinari eventualmente avviati, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, salvo che (i) vi sia il consenso espresso del segnalante e (ii) la contestazione dell'addebito risulti fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato.

Parimenti, CORPORATE AFFAIRS valuterà l'adozione di misure disciplinari nei confronti di chi: (i) ometta volutamente di rilevare o segnalare eventuali violazioni, ovvero ostacoli o tenti di ostacolare l'effettuazione di una segnalazione e/o lo svolgimento degli accertamenti conseguenti alla segnalazione ricevuta, (ii) adotti, tenti o minacci di adottare provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, nonché quelli rivolti a terzi connessi al segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato al Gruppo FS Italiane, (iii) violi l'obbligo di riservatezza relativamente alla identità del segnalante e ai soggetti e/o ai fatti indicati nelle segnalazioni in violazione di quanto previsto dalla legge e/o dalla Procedura, (iv) effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

La Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi di legge, e nei casi in cui siano configurabili tali responsabilità non sono applicabili le garanzie e le tutele previste dalla Procedura.

Saranno, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare ai sensi del Decreto 231 e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura attraverso segnalazioni

¹¹ I report indicano l'ambito della segnalazione, una sintesi delle attività istruttorie svolte, lo stato del fascicolo/segnalazione, la data di chiusura/archiviazione, eventuali provvedimenti disciplinari assunti, lo stato delle eventuali azioni correttive, ecc.



manifestamente pretestuose e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o la Società o altri soggetti e, comunque, ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della Procedura.

Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza ricevono periodicamente da CORPORATE AFFAIRS le valutazioni effettuate al riguardo e gli eventuali provvedimenti assunti. Di tali interventi si darà evidenza nelle relative reportistiche.

Ove le violazioni sopra indicate siano imputabili a Terzi, sarà valutata l'attivazione delle misure previste nel rapporto contrattuale con il Terzo, nonché qualsiasi altra azione a tutela dell'interesse della Società.

12. CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TRACCIABILITÀ

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie, le Segreterie Tecniche del Comitato Etico e dell'Organismo di Vigilanza garantiscono la conservazione e l'archiviazione della documentazione originale delle segnalazioni, delle relative istruttorie e di tutta la documentazione di supporto nella piattaforma informatica dedicata, che assicura adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione (fisico, logico, ibrida) nonché strumenti di tutela della riservatezza (crittografia dei dati e dei documenti allegati) e di accesso ai dati (i.e. accesso da parte del personale abilitato).

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA

I dati personali oggetto del processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni sono trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali. Tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nel trattamento di dati personali derivante dalla presente procedura garantiscono, nell'esecuzione delle loro attività, il pieno rispetto del *Framework* di *Data Protection* del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

In riferimento ai diritti del segnalato e delle persone coinvolte nella segnalazione, si specifica che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016¹² non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del Trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 679/2016, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. L'esercizio dei medesimi diritti può, pertanto, essere ritardato, limitato o escluso conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. Viene sempre garantito il diritto di rivolgersi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Qualora la segnalazione coinvolga più Società del Gruppo FS Italiane, ciascuna Società agisce quale autonomo Titolare del trattamento dei dati personali.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile sul portale di FS Italiane (www.fsitaliane.it) nella sezione "Etica, compliance e integrità" e sui portali delle Società del Gruppo FS Italiane.

¹² Si tratta del diritto di accesso, di rettifica, di portabilità, di cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento.



14. EFFICACIA, RECEPIMENTO E DIFFUSIONE

La Procedura si applica con efficacia immediata e vincola in modo obbligatorio FS SpA.

Le Società Controllate recepiscono quanto previsto dalla Procedura tramite delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione (o, in mancanza, del corrispondente organo amministrativo previsto dalla *governance* della Società Controllata), declinando la procedura in base alle specificità aziendali e regolamentando, ove necessario, eventuali peculiarità per garantirne la piena effettività ed adeguatezza rispetto all'assetto organizzativo ed alle attività svolte per il perseguimento dell'oggetto sociale, in osservanza comunque degli obblighi normativi applicabili.

Le Società Controllate trasmettono al Comitato Etico di FS SpA un report semestrale contenenti i dati statistici sulle segnalazioni ricevute e quelle “archivate” e “chiuse” pervenute nello stesso semestre e/o rivenienti dai periodi precedenti.

Alla Procedura viene assicurata la massima diffusione tramite la pubblicazione in versione integrale nella intranet aziendale e nel sito internet istituzionale (in versione ridotta tramite FAQ e *flyer*).

CORPORATE AFFAIRS assicura la consegna di copia della Procedura ai dipendenti e del *flyer* all'atto dell'assunzione.